คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๓๙๖ - ๑๔๘๑/๒๕๖๘

นาย น ที่ ๑ กับพวกรวม ๘๖ คน โจทก์

บริษัท ค จำกัด โดยนาย ย นาย จ
และนาย ค ผู้ชำระบัญชี จำเลยที่ ๑
นาย ย จำเลยที่ ๒
นางสาว ป จำเลยที่ ๓
บริษัท ค จำกัด จำเลยที่ ๔

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๘
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

เรื่อง โจทก์ทั้งแปดสิบหกสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจำกัดสิทธิประโยชน์ของโจทก์ทั้งแปดสิบหก และจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ทั้งแปดสิบหกด้วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งแปดสิบหก ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทั้งแปดสิบหกฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

โจทก์ทั้งแปดสิบหกสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ จำเลยที่ ๓ เป็นผู้อำนายการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานฝ่ายบุคคล ทำการแทนตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จำเลยที่ ๔ เป็นนิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจเดียวกันกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จ้างลูกจ้างประเภทพนักงานจัดเรียงสินค้าหรือเอ็มเอส สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี มีข้อกำหนดในสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างโดยไม่มีสิทธิประโยชน์แก่พนักงานจัดเรียงสินค้าเช่นเดียวกับพนักงานประจำ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตามสัญญาจ้าง จำเลยที่ ๑ จะต่ออายุสัญญาจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกปี โจทก์ทุกคนมีการต่ออายุสัญญาจ้างมากกว่า ๑ ครั้ง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๓ โดยคำสั่งการของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จัดประชุมสัมมนาให้พนักงานจัดเรียงสินค้าทุกคนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมโดยอ้างว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร จำเลยที่ ๑ จะให้บริษัท ด จำกัด เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการแทน หากพนักงานจัดเรียงสินค้าต้องการมีงานทำต่อเนื่องให้ลาออกแล้วสมัครงานกับบริษัท ด จำกัด แทน ในกรณีลาออกจำเลยที่ ๑ จะให้เงินช่วยเหลืออีกอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน แต่ไม่แจ้งว่าเป็นการเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ที่ไม่ได้เขียนใบลาออกและไม่ได้กระทำความใด ๆ ที่จะเลิกจ้างได้ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตัวแทนจากบริษัท ด จำกัด เข้ามารับการสมัครงานในสถานที่ประชุม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ นัดหมายให้พนักงานจัดเรียงสินค้าเข้ามารับเงินชดเชย แต่สำหรับโจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ จำเลยที่ ๑ โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเนื่องจากโจทก์ดังกล่าวไม่ไปรับเงินด้วยตนเอง จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างมีกำหนดเวลาแน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามสิทธิของพนักงานเช่นเดียวกับพนักงานประจำ จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายโบนัส เงินทดแทน

ตามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่าพาหนะจากบ้านไปกลับบริษัท ค่าท่องเที่ยวประจำปี ค่าประกันสุขภาพกลุ่มสวัสดิการเงินรางวัลการทำงานนาน เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าชดเชยที่ยังจ่ายไม่ครบ แก่พนักงานย้อนหลังตั้งแต่โจทก์แต่ละคนเริ่มทำงานกับจำเลยที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเสียสิทธิประโยชน์รับเงินจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๘ จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ เนื่องจากจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหกแล้วทำสัญญากับบริษัท ด จำกัด เพราะต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต การจำหน่าย และการบริการของหน่วยงาน โดยนำเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีทันสมัย และโทรศัพท์สมาร์ตโฟนเข้ามาทำงานแทน เป็นเหตุให้ลดจำนวนลูกจ้างหรือยุบหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยที่ ๔ เข้าควบรวมกิจการของจำเลยที่ ๑ และรับโอนพนักงานประจำของจำเลยที่ ๑ เข้าเป็นพนักงานของจำเลยที่ ๔ จากการที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจำกัดสิทธิประโยชน์ของโจทก์ทั้งแปดสิบหก และจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ทั้งแปดสิบหกด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจ่ายเงินแก่โจทก์ทั้งแปดสิบหก พร้อมดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละสำนวน

จำเลยทั้งสี่ทั้งแปดสิบหกสำนวนให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหก จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและเป็นผู้ชำระบัญชีของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๔ เป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบุคคล ซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ และปัจจุบันเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๔ การจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งพนักงานจัดเรียงสินค้าของจำเลยที่ ๑ ทั่วประเทศพร้อมกันเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นการได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว จำเลยที่ ๑ จ้างพนักงานจัดเรียงสินค้า ทำงานกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีศูนย์ประสานงานซึ่งเป็นสาขาในจังหวัดใหญ่ของภูมิภาค มีหน้าที่ขายและจัดเรียงสินค้าอุปโภคบริโภคของจำเลยที่ ๑ ที่จัดจำหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าและห้างร้านในแต่ละจังหวัด สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ๑ ปี โดยระบุในสัญญาชัดเจนว่า พนักงานจะไม่มีโบนัส สวัสดิการและเครื่องแบบส่วนค่ารักษาพยาบาลให้เบิกจากกองทุนประกันสังคม โจทก์ทั้งแปดสิบหกรับทราบข้อตกลงตามสัญญาจ้างเป็นอย่างดี จำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายใน เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในสภาพตลาดและเศรษฐกิจปัจจุบัน จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยุบแผนกจัดเรียงสินค้าที่โจทก์ทั้งหมดเคยสังกัดอยู่และว่าจ้างบริษัท ด จำกัด ทำหน้าที่จัดเรียงสินค้าแทนการจ้างพนักงานจัดเรียงสินค้า จำเลยที่ ๑ ประสงค์จะให้พนักงานมีงานทำต่อเนื่อง และจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งแปดสิบหกครบถ้วน ทั้งยังจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้โจทก์บางคนที่ยื่นใบลาออกเพิ่มเติมอีกร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน บันทึกการรับเงินระบุว่าลูกจ้างไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยที่ ๑ อีก โจทก์ทั้งแปดสิบหกจึงไม่มีอำนาจฟ้อง และไม่มีสิทธิเรียกร้องโบนัส สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จำเลยที่ ๑ จัดให้มีเฉพาะพนักงานประจำ การที่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลยที่ ๑ ไม่รับพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าเป็นพนักงานของจำเลยที่ ๔ ไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ ๑ การที่บริษัท ด จำกัด ทำสัญญาจ้างให้บริการตลาดภาคสนามกับจำเลยที่ ๑ แล้วนำเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยขึ้นมาใช้เป็นเรื่องวิธีการทำงานของบริษัท ด จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายชดเชยพิเศษ จำเลยที่ ๑ จ่ายชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งแปดสิบหกครบถ้วนแล้ว ข้อเรียกร้องของโจทก์ทั้งแปดสิบหกคิดคำนวณค่าจ้างเป็นรายวันไม่ถูกต้อง จำเลยที่ ๑ รายงานการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมตามความเป็นจริงของโจทก์แต่ละคนแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งแปดสิบหกได้แจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์แล้วหรือไม่ โจทก์ทั้งแปดสิบหกจึงยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิในส่วนนี้ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายและเงินสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามฟ้อง จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ โอนเงินค่าจ้างซ้ำซ้อนให้แก่โจทก์ที่ ๓๖ ถึง ๓๘ จากการที่ไม่ไปรับค่าชดเชยด้วยตนเอง พนักงานของจำเลยที่ ๑ จึงนำค่าชดเชยและค่าจ้างเดือนสุดท้ายโอนเข้าบัญชีให้โจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ ซ้ำอีก โดยตรวจสอบพบว่าได้โอนให้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้ยกฟ้อง และขอให้บังคับโจทก์ที่ ๓๖ ชำระเงิน ๒๖,๓๔๗.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๔,๕๗๐ บาท โจทก์ที่ ๓๗ ชำระเงิน ๒๔,๗๘๑.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๓,๑๑๐ บาท และโจทก์ที่ ๓๘ ชำระเงิน ๒๓,๒๑๐.๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๑,๖๔๕.๓๓ บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ ๑

โจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๑ โอนค่าชดเชยและเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ให้แก่โจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ เมื่อพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ แล้ว และจำเลยที่ ๑ ไม่เคยทวงถามเงินส่วนที่อ้างว่าได้โอนเกินโดยผิดหลง เพิ่งทราบเมื่อจำเลยที่ ๑ ฟ้องแย้งเป็นคดีนี้ โจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ รับไว้โดยสุจริตและนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหมดแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๘ ที่ ๙ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ ที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๔ ที่ ๒๖ ที่ ๒๗ ที่ ๓๕ ถึงที่ ๔๑ ที่ ๔๓ ที่ ๔๕ ที่ ๔๗ ที่ ๕๒ ที่ ๕๓ ที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๙ ที่ ๖๐ ที่ ๖๕ ถึงที่ ๖๘ ที่ ๗๐ ที่ ๗๑ ที่ ๗๔ ถึงที่ ๘๐ ที่ ๘๒ ที่ ๘๔ ถึงที่ ๘๖ แต่ละคนเป็นเงินอัตราร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าจ้างสุดท้าย เป็นเวลา ๓ เดือน กับเงินอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเดือนสุดท้ายเป็นเวลา ๓ เดือน ของโจทก์แต่ละรายดังกล่าวข้างต้น พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวแต่ละคนจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้โจทก์ที่ ๓๖ ชำระเงิน ๒๔,๕๗๐ บาท โจทก์ที่ ๓๗ ชำระเงิน ๒๓,๑๑๐ บาท และโจทก์ที่ ๓๘ ชำระเงิน ๒๑,๖๔๕.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ ๑ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งแปดสิบหกและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางที่พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๘ ที่ ๙ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ ที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๔ ที่ ๒๖ ที่ ๒๗ ที่ ๓๕ ถึงที่ ๔๑ ที่ ๔๓ ที่ ๔๕ ที่ ๔๗ ที่ ๕๒ ที่ ๕๓ ที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๙ ที่ ๖๐ ที่ ๖๕ ถึงที่ ๖๘ ที่ ๗๐ ที่ ๗๑ ที่ ๗๔ ถึงที่ ๘๐ ที่ ๘๒ ที่ ๘๔ ถึงที่ ๘๖ แต่ละคนเป็นเงินอัตราร้อยละ ๒๐

ของอัตราค่าจ้างสุดท้าย เป็นเวลา ๓ เดือน กับอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเดือนสุดท้ายเป็นเวลา ๓ เดือน ของโจทก์แต่ละรายดังกล่าวข้างต้น พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ กับที่พิพากษาให้โจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ ๑ เสีย ให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนพยานเพิ่มเติม และรับฟังข้อเท็จจริงให้เพียงพอแก่การวินิจฉัยข้างต้น แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี และหากจำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายต่อโจทก์บางรายก็ให้ระบุในคำพิพากษาด้วยว่า ให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินดังกล่าวนั้นด้วย แต่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

โจทก์ทั้งแปดสิบหกฎีกาโดยไดรับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงยุติว่า โจทก์ทั้งแปดสิบหกมีอำนาจฟ้อง โจทก์ทั้งแปดสิบหกไม่มีสิทธิเรียกร้องโบนัส เงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางจากบ้านไปกลับบริษัท ค่าท่องเที่ยวประจำปี ค่าประกันสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการเงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนาน และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในส่วนที่เกินกว่า ๖ วัน เพราะไม่มีสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอยู่ในสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทและประสงค์เลิกหรือยุบแผนกจัดเรียงสินค้าแล้วจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารแทน มีผลทำให้จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างลูกจ้างทั้งแผนก และติดต่อบริษัท ด จำกัด เข้ามารับสมัครลูกจ้างแทน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้มีข้อตกลงรับลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ทุกคนไม่มีผลให้โจทก์ทั้งแปดสิบหกเสียสิทธิประโยชน์จากการเลิกจ้าง ทั้งจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานจัดเรียงสินค้าแต่ละรายครบถ้วนแล้ว การเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหกมิใช่การนำเอาเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาทำงานแทนลูกจ้าง จึงไม่ต้องรับผิดชำระค่าชดเชยพิเศษ จำเลยที่ ๑ คงต้องรับผิดในส่วนต่างของประโยชน์ทดแทนแก่โจทก์หลายคนที่ลาออกแต่ไม่ได้เข้าทำงานกับบริษัท ด จำกัด รวม ๔๖ ราย ส่วนโจทก์รายอื่นที่จำเลยที่ ๑ แจ้งรายงานสำนักงานประกันสังคมว่าเป็นการออกจากงานโดยการเลิกจ้างก่อนเกษียณ และได้รับตามสิทธิของกฎหมายที่บัญญัติแล้ว ไม่อาจเรียกร้องประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๘ จากจำเลยที่ ๑ ได้อีก จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดกรณีจำเลยที่ ๔ รับโอนกิจการ และพนักงานตามสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเข้าทำงานกับจำเลยที่ ๔ เท่านั้น การเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหกเกิดจากจำเลยที่ ๑ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยยกเลิกแผนกจัดเรียงสินค้าและเปลี่ยนไปว่าจ้างบริษัท ด จำกัด บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากกว่ามาดำเนินการแทน มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ โจทก์ทั้งแปดสิบหกไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๓ ให้ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวร่วมกับจำเลยอื่น เมื่อการชำระบัญชีเลิกบริษัทของจำเลยที่ ๑ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงถือว่าจำเลยที่ ๑ ยังมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ ในฐานะส่วนตัว และจำเลยที่ ๔ ไม่ต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ โอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้โจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ ซ้ำซ้อนด้วยความพลั้งเผลอ เมื่อจำเลยที่ ๑ ทวงถามตามฟ้องแย้ง จึงปราศจากมูลอันจะไม่คืนตามกฎหมาย เป็นทางให้จำเลยที่ ๑ เสียหายเป็นลาภมิควรได้ โจทก์ที่ ๓๖ ถึงที่ ๓๘ จึงต้องคืนเงินส่วนเกินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องแย้ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางพิพากษาโดยยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงยุติว่า ภายหลังสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ แล้ว โจทก์แต่ละรายว่างงานจริงหรือไม่ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเป็นระยะเวลานานเพียงใด จึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนพยานเพิ่มเติมและรับฟังข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กิจการของจำเลยที่ ๑ เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ เดิมจำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างพนักงานจัดเรียงสินค้าจำนวนมากเพราะต้องส่งลูกจ้างไปทำงานประจำยังห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของลูกจ้าง การลงเวลาเข้าและออกของพนักงานจัดเรียงสินค้าในแต่ละวัน จะใช้วิธีการตอกบัตรลงเวลางานในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าดังกล่าวโดยตรง เมื่อทำงานครบ ๑ เดือน จะต้องนำหลักฐานการเข้างานมาบันทึกที่ทำการสาขาของจำเลยที่ ๑ เพื่อคิดคำนวณค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาเรื่องรายจ่ายค่าจ้างพนักงานจัดเรียงสินค้า รวมทั้งการควบคุมบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะนอกจากลูกจ้างจะต้องทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ แล้วยังต้องทำงานอื่นตามคำสั่งของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ลูกจ้างไปประจำด้วย จำเลยที่ ๑ วิเคราะห์แล้วเห็นว่าการบริหารงานบุคลากรในลักษณะดังกล่าวควรใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงมาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินการมากกว่าที่ทำอยู่ จึงดำเนินการยกเลิกหรือยุบแผนกจัดเรียงสินค้า แล้วว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารงานในส่วนนี้แทนการจ้างงานเอง ภายหลังจากการที่จำเลยที่ ๑ ควบรวมกิจการกับจำเลยที่ ๔ แล้ว จำเลยที่ ๔ ก็มิได้มีพนักงานในส่วนงานจัดเรียงสินค้าหรือดำเนินการในส่วนการจัดเรียงสินค้าอีกต่อไป ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๔ ว่าจ้างให้บริษัท ด จำกัด บุคคลภายนอก ซึ่งประกอบกิจการรับดำเนินงานด้านนี้มารับผิดชอบดำเนินงานแทน แสดงว่าข้ออ้างเรื่องความจำเป็นด้านการจัดการ ที่ต้องยกเลิกแผนกจัดเรียงสินค้าและว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่ามาดำเนินงานแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นสาเหตุแห่งการเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหกนั้นมีอยู่จริง แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า ในขณะเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหก กิจการของจำเลยที่ ๑ ยังไม่ถึงกับประสบภาวะขาดทุน แต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น ๆ ต่อไปได้ในระยะยาว ย่อมนับได้ว่าเป็นสิทธิอำนาจจัดการของนายจ้างที่สามารถกระทำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้การแข่งขันกันทางธุรกิจโดยเสรี ส่วนการที่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้โอนโจทก์ทั้งแปดสิบหกและลูกจ้างในแผนกจัดเรียงสินค้าไปทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๔ เหมือนเช่นพนักงานประจำรายเดือนนั้น ก็สืบเนื่องจากจำเลยที่ ๑ ได้ยกเลิกแผนกสินค้าและว่าจ้างให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงมาดำเนินงานแทนแล้ว จำเลยที่ ๔ จึงไม่มีส่วนงานจัดเรียงสินค้าให้พนักงานจัดเรียงสินค้าทำงานอีกต่อไป ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อตัดไม่ให้โจทก์ทั้งแปดสิบหกได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากจำเลยที่ ๔ แต่อย่างใด การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหกซึ่งเป็นลูกจ้างในแผนกจัดเรียงสินค้าเพราะสาเหตุความจำเป็นด้านจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยไม่ปรากฏว่าใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือดำเนินการไปเพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งแปดสิบหกและลูกจ้างในแผนกจัดเรียงสินค้า ย่อมนับได้ว่ามีเหตุผลที่สมควรและเพียงพอแก่การเลิกจ้างได้ ในส่วนจำเลยได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนการเลิกจ้างแล้วหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนเลิกจ้างคดีนี้

จำเลยที่ ๑ จัดการประชุมลูกจ้างในแผนกจัดเรียงสินค้าทั้งหมดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนการเลิกจ้างประมาณสองเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างในแผนกทุกคนทราบพร้อมกันว่าจำเลยที่ ๑ จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทและมีความจำเป็นให้พนักงานจัดเรียงสินค้าทั้งหมดทำงานวันสุดท้ายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในการประชุมดังกล่าวปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ แสดงเจตนาจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างทุกคน พร้อมเสนอเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ลูกจ้างในอัตราร้อยละ ๑๕ ของผลคูณเงินเดือนและอายุทำงาน และหากลูกจ้างคนใดประสงค์เข้าโครงการสมัครใจลาออก จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษเท่ากับค่าจ้างอีกหนึ่งเดือน นอกจากนี้ จำเลยที่ ๑ ยังได้ประสานงานกับบริษัท ด จำกัด เข้ามารับสมัครลูกจ้างแผนกจัดเรียงสินค้าไปทำงานด้วย ส่วนจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ อยู่ในดุลพินิจของบริษัทดังกล่าว เนื่องจากเป็นคนละนิติบุคคลและไม่มีความเกี่ยวพันเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน การที่จำเลยที่ ๑ ดำเนินการก่อนยกเลิกแผนกจัดเรียงสินค้าด้วยการจัดประชุมลูกจ้างแผนกดังกล่าว ชี้แจงทำความเข้าใจให้ลูกจ้างทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตัดสินใจยกเลิกแผนกให้ลูกจ้างทราบ โดยมีระยะเวลาล่วงหน้าก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุดประมาณสองเดือน ซึ่งนับว่าเป็นเวลานานพอสมควร จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษในอัตราร้อยละ ๑๕ ของผลคูณของเงินเดือนและอายุงานให้แก่ลูกจ้าง และจัดทำโครงการสมัครใจลาออกโดยตกลงจ่ายเงินพิเศษเพิ่มอีก ๑ เดือนของค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างที่สมัครใจลาออกรวมทั้งติดต่อประสานงานให้ผู้รับจ้างดำเนินงานจัดเรียงสินค้ารับสมัครและสัมภาษณ์งานเพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสทำงานกับนายจ้างใหม่และมีรายได้ต่อไป นับได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้พยายามดำเนินมาตรการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนการเลิกจ้างแล้ว ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ ๑ มีเหตุแห่งการเลิกจ้าง สาเหตุดังกล่าวสมควรและเพียงพอแก่การเลิกจ้าง รวมทั้งได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนการเลิกจ้างลูกจ้างอย่างเหมาะสมแล้ว การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดสิบหกจึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ โจทก์ทั้งแปดสิบหกไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งแปดสิบหกในส่วนนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ทั้งแปดสิบหกฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา